

차장	부장	실장	감사

협 조	
-----	--

생산등록번호	청렴감사부-378
등록일자	2025.03.05.
공개여부	비공개(5)

복무감사 조사결과 보고(25-01)

감사실
청렴감사부

I. 조사 배경

- ☐ ○○본부 ◎◎◎ □□□□실장이 정기 회의체에 지속적으로 불참하는 등
취업규칙 상 성실의무를 위반하고 있다는 신고에 따라 사실관계 등 확인을
위한 조사 시행

II. 조사 개요

1. 조사기간 : '25.01.13. ~ 02.24.

2. 조 사 자 : 검사역 신경렬 부장, 김무경 차장

3. 조사대상

소 속	이 름	직급	입사(나이)
○○○○본부 □□□□실장	◎◎◎	1(가)	'92년(58)

※ 참고인(총6명) : ○○○○본부장, ○○○○본부 ○○소장, ◇◇◇◇부장, ◆◆◆◆부장,
△△△△실 차장, ▽▽▽▽부 차장

4. 조사내용

- ☐ 회의체 불참 사실 확인 및 해당 행위에 대한 취업규칙 제10조(성실의무)
제1항¹⁾ 위반 여부 검토
- ☐ 피조사자[1직급(가)] 보직 부여에 대한 적정성 확인(지시사항)

5. 조사방법

- ☐ 대상자 대면 조사 및 참고인 대면·이메일 조사 시행

1) 제10조 (성실의무) ① 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에
따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

Ⅲ. 조사 결과

1. ○○본부 회의체 운영 현황

- ☐ ○○○○본부의 정기 회의체('24년 이후)는 첫째, 안전경영회의(주간,월간)로 매주 월요일 10:30에 개최되고, 참석 대상은 본부장 및 팀장급 이상 간부이다. 둘째, 산업안전보건위원회(안전근로협의체)로 매 분기 별 개최되고, 참석대상은 회사 측 주요 간부와 노조 측 주요 간부이다.
- ☐ 한편, 그 외에 경영진 방문 시 업무 보고, 전력수급 안정운영 대책 보고 등 기타 회의체 또한 통상적으로 본부장 및 주요 간부가 참석하고 있다.

2. 피조사자의 회의체 참석 현황

- ☐ 피조사자는 정기 회의체 중 '안전경영회의'와 관련하여 당시 △△△△실장으로 근무하고 있던 ㉸㉸㉸ 소장의 ○○○○본부장 직무대행 시작일('24.7.1)에 참석한 이후, '25.2.10.(월)부터 다시 참석을 재개하기까지 약 7개월의 기간 동안 해당 회의에 대부분 불참²⁾한 것으로 확인되었다.

○ 피조사자 회의 참석 내역

구 분	'24.1.1 ~ 6.30	'24.7.1(월)	'24.7.8(월) ~ '25.2.3(월)	'25.2.10(월) ~
참석여부	15회 참석	참석	불참(23일)	참석
비 고	5회 불참(출장3, 휴가2)	본부장 직무대행 시작일	교육, 휴가 불참 2회 포함	

※ 다른 참석 대상자는 휴가, 출장 등 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 불참사례 없었음

- ☐ 단, 산업안전보건위원회³⁾(안전근로협의체)의 경우 '24년 피조사자의 불참 사실이 2회 있었으나, 회의 주관부서에서 최초 계획과는 달리 참석 대상에서 피조사자를 제외하였다는 소명이 있었으며,
- ☐ 전력수급대책 기간 중 경영진 현장 점검회의('24.12.17)⁴⁾의 경우 설비·안전 위주 회의로 업무 관련성이 적어 피조사자가 참석하지 않겠다고 사전 통보했으나, 주관부서(△△△△실)에서 계획문서 상신 시 실수로 참석 대상으로 잘못 명기한 사실이 있었다.

2) '24.7.8(월)~ '25.2.3(월)까지 총 23회 불참했으며, 그 중 2회는 교육·휴가로 인한 불참이었음

3) 연 4회(분기 1회) 개최하였으며, 피조사자는 상반기 2회 참석하였음

4) □□□□실장 참석여부는 보고 내용과 점검 분야 등 상황에 따라 유동적으로 운영해 왔음(00본부 00차장 진술)
- '23.12.6. 동계 전력수급대책 기간 중 경영진 점검회의 및 '24.7.12. 하계 전력수급대책기간 중 경영진 점검회의 계획에 경영지원실장은 참석대상이 아니었음

3. 피조사자 및 참고인 진술 내역

가. 피조사자 진술 내역

- ☐ 피조사자는 '24년 7월 8일(월)부터 '25년 2월 3일(월)까지 안전경영회의에 교육 및 휴가에 따른 경우(2일)를 제외하고 회사에 출근한 상태에서 불참한 사실을 인정하였으며, 그 이유에 대해서는 다음과 같이 진술하였다.
- 먼저, 피조사자는 ㉡㉡㉡ △△△△실장이 본부장 직무대행으로 발령 받은 후 첫 회의 자리에서 주무차장 이상을 대상으로 “회사 조직 질서 상 발령이 났으니 우리는 차질없이 일해야 하고, ●●●●실장으로서 역무를 다하겠다”고 이야기하였으며, 별도의 개인적인 자리에서 ㉡㉡㉡ 직무대행에게는 “내가 회의에 참석하게 되면 불편한 부분이 있을 것이니 참석하지 않는 것으로 하겠다”고 하니 ㉡㉡㉡ 직무대행이 “알겠다”라는 취지로 이야기했으며, 이후로는 회의에 들어오라는 이야기를 들은 적이 없다고 진술하였다.
- 다음으로, ●●●● 본부장의 경우 당시 ■■■■ 부장이 회의 참석에 대한 언급을 해서 피조사자가 “● 본부장은 1직급(가)를 달고 왔으니 회의에 들어가는 것이 낫겠다”고 했더니 ■■■■ 부장이 ●●●● 본부장과 대화하고 돌아와서 “회의에 들어가지 않으셔도 되는 걸로 본부장과의 이야기가 되었다”고 해서 그러면 알겠다고 하고 이후부터 회의에 참석하지 않았으며, ●●●● 본부장으로부터 이후에 회의체에 참석하라는 말을 들은 적이 없었다고 진술하였다.
- ☐ 피조사자는 비록 회의체에는 불참하였으나 본부장 및 직무대행과 소통은 수시로 필요시마다 직접 방문, 메신저, 유선을 통해 이루어졌으며, 안전경영회의와 관련된 업무계획·실적은 기본적으로 수시 관리하고 있어 파악이 완료된 내용이고, 만일 본부장의 추가 지시 사항이 있으면 이에 대해 바로 업무지시를 했다고 진술하였다.
- ☐ 피조사자는 '24년 겨울철 안정적 전력수급을 위한 ○○본부 대책 보고 및 현장점검에 불참한 것과 관련하여, '23년 동계와 '24년 하계 점검 때 본인이 대상자에서 제외되어 있었기 때문에 '24년 동계 참석명단에

본인이 포함되어 있는지 몰랐으며, 이후에 확인해 보니 '24년 12월 11일 경에 △△△△실에서 참석 여부를 물어와서, “설비 대책관련 회의이므로 참석하지 않는 것으로 하겠다”고 이야기 했었는데 이 부분이 반영되지 않고 이후 행사 계획에 참석하는 것으로 되어 있어서 행사 주관부서인 △△△△실에 이 부분을 따져 물었던 기억이 있다고 진술하였다.

나. 참고인 진술 내역

□ 참고인1(㉠㉠㉠ 소장) 진술내역

- 참고인1은 본부장 직무대행으로 근무 중 피조사자가 안전경영회의에 참석한 것에 대한 기억이 없으며, 대신, 회의 중 중요 사항에 대해서는 관련 부서에 별도 보고나 협의하도록 하였다고 진술하였다.
- 또한, 참고인1은 피조사자의 안전 경영회의 불참과 관련하여, 이를 공식적으로 승인한 적은 없으나, 직무대행으로 발령받은 후 별도의 개인적인 자리에서 피조사자가 ‘내가 회의에 참석하게 되면 불편한 부분이 있을 것이니 참석하지 않는 것으로 하겠다’는 취지로 이야기하자, ‘알겠다’는 취지로 이야기 했으며, 불참한 것에 대해 별도의 후속 조치를 한 적은 없다고 진술하였다.

□ 참고인2(●●●● 본부장) 진술내역

- 참고인2는 피조사자의 회의체 불참과 관련하여 본인이 근무를 시작한 12월부터 인지하였고, ㉠㉠㉠부장 또는 담당차장에게 참석 여부를 물어보았으나, ‘참석 하지 않는다’는 답변이 있었으며 피조사자에게 참석해 줄 것을 지시하거나 요청하지는 않았다고 진술하였다.
- 또한, 참고인2는 안전경영회의 내용이 부서장 위주의 발표로 이루어져서, 부서장 참석으로 회의 내용 전달 및 공유가 가능할 것으로 판단하였으며, 특별한 사유가 있는 경우 피조사자와의 별도 업무 협의가 가능하였다고 진술하였다.
- 그리고, 피조사자의 회의 불참과 관련하여 공식적으로 승인·양해한 적은 없으나, 참고인4(■ ■ ■ 부장)가 기존의 회의 방식을 보고하면서, ‘별 말씀이 없으시면 기존의 회의방식을 유지하겠다’는 이야기를 한 사실은 있으며, 본인은 이에 대해 별다른 이야기를 하지 않았다고 진술하였다.

□ 참고인3(○○본부 ■■■■ ▣▣▣▣부장) 진술

참고인3은 피조사자의 회의 불참 당시 정황과 관련하여 ‘참고인1이 본부장 직무대행 발령이 난 후, 피조사자가 첫 안전경영회의에 참석하여 ‘본인이 참고인1보다 상위직급인 점으로 인한 불편한 상황 등 여러 가지 고충이 있어 향후 회의체 참석은 어렵다. 다만 업무와 관련해서 참고인1에게 힘을 실어주도록 하겠다’는 취지로 본인의 입장을 전달하고, 이후 회의에는 불참했다고 진술하였다.

□ 참고인4(○○본부 ■■■■ ①①①①부장) 진술

참고인4는 참고인2의 ○○○○본부 부임 이후 안전경영회의 참석과 관련하여 피조사자가 회의 참석 여부를 고민하자, 참고인2와 대화 후 돌아와 “회의에 들어가지 않으셔도 되는 걸로 참고인2와 이야기가 되었다”고 이야기 한 적이 있다고 진술하였다.

□ 참고인5(○○본부 ●●● ▽▽▽▽부 차장) 진술

먼저, 참고인5는 '24년 3분기 산업안전보건위원회(대면 개최)와 관련하여 개최 계획에는 피조사자가 참석하는 것으로 계획되어 있었으나, 실무회의 결과 □□□□실 관련 안건이 해결되어서 본회의 때는 실무부서장만 참석하는 것으로 하였으며, 또한 한국산업안전보건공단에서 시행했던 KOSHA-MS(안전보건경영체계심사)('24.9.3~5)에서 산업안전보건위원회 회의는 노사 동수로 구성하는 것이 맞다는 평가위원의 의견에 따라, 당시 노조 불참인원(2명)을 감안하여 사측도 2명(본부장, □□□□실장) 불참한 것으로 하였다’고 진술하였고,

다음으로 '24년 4분기 산업안전 보건위원회(서면 결의)의 경우 ‘당시 본회의에서 발전설비 관련 안건이 더 중요해서 피조사자가 아니라 참고인 1(○○소장)이 서명하도록 하였다’고 진술하였다.

□ 참고인6(○○본부 □□□□ △△△△실 00차장) 진술

참고인6는 '24년 12월 11일 경에 △△△△실에서 피조사자에게 행사 참석 여부를 문의했을 때 “설비 대책관련 회의이므로 참석하지 않는 것으로 하겠다”고 답변을 받았었는데, 이후 이 부분이 제대로 반영되지

않아 행사 계획에는 참석하는 것으로 되어 있었다는 피조사자의 주장에 대해, 전력수급 대책기간 경영진 현장 점검시 □□□□실장 참석 여부는 보고 내용과 점검 분야 등 상황에 따라 다소 유동적으로 운영해 왔으며, 본 건의 경우 내부 품의 문서상 참석자에 포함되어 있던 피조사자를 제외시키는 문서 수정을 하지 못한 걸로 기억한다고 진술하였다.

IV. 조사자 의견

□ 피조사자는 '24년 7월 8일(월)부터 '25년 2월 3일(월)까지 안전경영회의에 교육 및 휴가에 따른 경우(2일)를 제외하고 회사에 출근한 상태에서 21일간 불참한 사실이 인정된다.

□ 법무법인 및 노무법인 검토 의견⁵⁾을 살펴보면, 본사 및 사업소에서는 경영회의 운영지침 및 관행에 따라 정기회의가 매주·매월 개최되고 있고, 다양한 사업소 현안사항에 대해 논의가 필요한 안전경영회의의 목적 상 □□□□실장의 직책에 있는 피조사자에게는 회의체에 참석할 의무가 있으며, 사업소장이나 직무대행이 이를 면제할 수 있는 권한이 없다고 보고 있다.

다만, 참고인1,2가 피조사자의 불참을 상당기간 전부터 인지하였음에도 회의에 참석토록 하는 지시 및 불참에 대한 후속조치가 없었던 점 등을 고려한다면, 피조사자의 비위행위의 정도가 중대하다고 보기는 어려운 것으로 보고 있다.

□ 따라서, 피조사자는 취업규칙 제10조(성실의무) 제1항 '직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다'는 조항을 위반한 것으로 판단된다. 다만 피조사자가 본인의 회의체 불참을 묵시적으로 승인 또는 양해받은 것으로 오해할 수 있는 참고인1,2(사업소장 및 직무대행)의 진술이 있었고, 회의체에 참석토록 하는 지시나 불참에 대한 후속조치가 없었던 점, 조사개시 후 지속적인 정기 회의체 불참이 문제될 수 있음을 인지하고 '25.2.10일부터 스스로 회의체에 참석하고 있음을 고려하여 신분상 조치 수준을 결정할 필요가 있다.

5) 법무법인 세종('25.2.12), 노무법인 리더스('25.02.20.)

- ☐ 피조사자의 회의체 불참을 묵인 또는 양해한 것으로 보여질 수 있는 행위를 한 **참고인1(㉠㉠㉠ 소장)**과 **참고인2(㉡㉡㉡ 본부장)**에 대해서는 회의체 참석 묵인 및 관리감독 소홀에 따른 **구두 경고를 시행**하고,
- ☐ 경영회의 운영지침 제5조(참석대상) 제1호를 살펴보면, ‘현안점검회의 참석 대상은 사장, 기획관리 및 기술안전본부장, 처·실장, 처·실 주무팀장 및 관련 부서 팀장으로 하며, 전사 현안점검 회의는 사업소장을 포함한다’고 규정하고 있으나, **사업소 안전경영회의의 구성**에 대해서는 이를 별도로 규정하고 있지 않으므로, **관련 사규를 개정·보완할 필요가 있다.**
- ☐ 추가적으로, **피조사자에게 직급[1직급(가)]에 맞는 적정 보직이 부여되었는지에** 대하여 검토한 결과, ① ‘24년 ○○ 본부장 직무대행 보직은 직무권한규정 및 인사관리규정에 따라 인사발령자가 동일 직위자 2명 중 적격자(발전운영실장)를 직무대행자로 지명하였으며, ② ○○본부 □□□□실장에 1직급(가)를 보직한 부분에 대해서는, 비록 직제규정이 사업소 실장을 1직급(나)~2직급으로 명시하고 있으나, 이는 강행규정이 아니고, 업무상 필요한 범위 내인 경우 인사운영과 관련하여 사용자 측에게 상당한 재량이 부여되어 있는 것으로 확인된다.

V. 조치 건의

☐ 신분상 조치

소 속	직급	성 명	보직기간	귀책사유	조치 건의
○○○○본부	1(가)	○○○○	’23.12.~	· 취업규칙 제10조(성실의무) 위반	경고

☐ 행정상 조치

- □□□□처장은 경영회의 운영지침을 개정하여 사업소 회의체 운영과 관련하여 회의 시기, 참석대상자 등 세부 사항이 명문화될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.
- 전 ■■■■장은 대외 및 본사 주관 회의·점검 시 본부 내 주요 간부들이 제외되지 않도록 계획·관리하여 주시기 바랍니다. 끝.